

1500142-26.2022.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... para atender uma ocorrência de roubo, onde a vítima após ter sido roubada próxima ao Shopping Centro, teria localizado o autor do roubo alguns minutos depois, próximo ao quiosque seis, na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, diante das informações, realizaram um breve patrulhamento e localizaram um indivíduo com as características semelhantes as informações repassadas pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500142-26.2022.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061658/2022 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 23404284 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 868/22/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2061658 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

ALMIR JEFERSON SOUZA DO NASCIMENTO

Data da Audiência:

16/08/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 16 de agosto de 2022, às 13 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Alexandre Petry Helena - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, ALMIR JEFERSON SOUZA DO NASCIMENTO (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Isael Valdes Moscarde, OAB 354093/SP. Presente a vítima, a saber: Denis Borges Leal. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Jefferson Costa Castro, Juliano Carlos Guagliano Lucca e Thabata dos Santos da Cunha. Presentes as testemunhas da defesa, a saber: Douglas Alexandre Neres dos Santos e Letícia Souza Vicente; ausente a testemunha Rosileide Lima dos Santos.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foi colhido

o depoimentos da vítima, Denis Borges Leal, após, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Jefferson Costa Castro, Juliano Carlos Guagliano Lucca e Thabata dos Santos da Cunha, a seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas da defesa, Douglas Alexandre Neres dos Santos e Letícia Souza Vicente, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada a palavra para Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha Rosileide Lima dos Santos. Ato contínuo, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu o afastamento da qualificadora e a fixação da pena no mínimo legal. Segue sentença. Vistos. ALMIR JEFERSON SOUZA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 06 de março de 2022, por volta da 1h, na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, nº 1000 (em frente ao Praia Shopping), nesta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, o acusado, mediante grave ameaça, subtraiu para ele, uma corrente de ouro avaliada em R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à vítima Denis Borges Leal. A denúncia foi recebida em 08 de março de 2022 (fl. 78). O réu foi citado (fl. 94) e apresentou resposta à acusação (fls. 104/106). No curso da instrução processual, foram colhidos o depoimento da vítima, e das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos dispostos na denúncia. A Defesa, ao seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela desclassificação da infração e pela aplicação da pena em seu patamar mínimo. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 05), do boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 20/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), auto de reconhecimento de objeto (fl. 24), auto de avaliação (fl. 25), e demais provas produzidas nos autos. A autoria também é certa. A vítima DENIS BORGES LEAL, na delegacia, disse que estava juntamente com sua amiga Thabata em frente ao Shopping Centro esperando um uber, quando o autor se aproximou fazendo menção de estar armado, colocando a mão em cima da cintura, e disse para o declarante/vítima passar a correntinha de ouro do pescoço. Que o autor já foi puxando e arrancando a corrente e com isso sua camiseta preta rasgou. Que após isso saiu correndo pela rua paralela ao shopping, pela rua das lojas americanas. Que após 20 minutos o declarante e sua amiga Tabata chegaram no quiosque 6, na avenida da praia, no bairro Aruã e lá por coincidência avistaram o autor do roubo minutos atrás. Com isso o declarante/vítima acionou a Polícia Militar e por volta de 5 minutos depois encostou uma viatura e os pms abordaram o indivíduo em questão. O declarante informa que presenciou o autor agachando e se levantando quando os policiais militares chegaram. Que presenciou quando os pms retiraram do bolso do autor uma corrente de ouro e a reconheceu na hora como a sua. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Reconheceu o réu como autor do crime. A testemunha e policial militar JEFFERSON COSTA CASTRO, na delegacia, disse que foi acionado via COPOM, para atender uma ocorrência de roubo, onde a vítima após ter sido roubada próxima ao Shopping Centro, teria localizado o autor do roubo alguns minutos depois, próximo ao quiosque seis, na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, diante das informações, realizaram um breve patrulhamento e localizaram um indivíduo com as características semelhantes as informações repassadas pela vítima. Quando estavam se aproximando do quiosque presenciou quando o autor agachou e levantou e após

abordar o mesmo, fora localizado em seu bolso, uma corrente banhada a ouro, conforme as informações repassadas via COPOM, a equipe localizou ainda em baixo do carro próximo onde o autor estava, um simulacro de arma de fogo, logo em seguida a vítima se aproximou dos policiais onde reconheceu a corrente bem como autor do roubo. Com mesmo ainda localizaram um celular Xiaomi Azul. Em Juízo, mante a versão da fase policial. A testemunha e Policial Militar JULIANO CARLOS GUAGLIANO LUCCA que também participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega de farda. A testemunha THABATA DOS SANTOS DA CUNHA, na delegacia, declarou que estava juntamente com seu amigo Dênis em frente ao Shopping Centro esperando um uber, quando o autor se aproximou fazendo menção de estar armado, colocando a mão em cima da cintura, e disse para o seu amigo Dênis passar a correntinha de ouro do pescoço. Que o autor já foi puxando e arrancando a corrente de Dênis e com isso a camiseta do seu amigo rasgou. Que após isso o autor saiu correndo pela rua paralela ao shopping, pela rua das lojas americanas. Que após 20 minutos juntamente com seu amigo Dênis, a testemunha Tabata chegou no quiosque 6, na avenida da praia, no bairro Aruã e lá por coincidência a testemunha e a vítima avistaram o autor do roubo minutos atrás. Com isso o seu amigo Denis acionou a Polícia Militar e por volta de 5 minutos depois encostou uma viatura e os pms abordaram o indivíduo em questão. A testemunha também presenciou quando o autor agachou e se levantou quando os policiais militares chegaram. Que presenciou quando os pms retiraram do bolso do autor uma corrente de ouro e viu que era a corrente do seu amigo. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha de defesa DOUGLAS ALEXANDRE NERES DOS SANTOS não foi ouvida em solo policial. Em Juízo, foi ouvida como informante, vez que é amigo do réu e disse que quer que ele seja solto. Alegou que viu que o réu e a vítima brigarem. Não houve roubo. Não viu arma com o réu. Não viu o réu pegando a corrente da vítima. Não viu os policiais encontrarem a corrente da vítima. A testemunha de defesa LETICIA SOUZA VICENTE não foi ouvida em solo policial. Em Juízo, foi ouvida como informante, vez que é mãe do réu. Relatou que o réu toma medicamento para dor, em razão de uma lesão que tem no pescoço. O réu tem um "pescoço de metal". O réu é uma pessoa trabalhadora. Não é uma pessoa violenta. Em seu interrogatório o réu ALMIR JEFERSON SOUZA DO NASCIMENTO declarou que entrou em luta corporal, porque a vítima estava encarando-o e que realmente pegou sua correntinha. Que logo após isso saiu correndo e foi para o quiosque seis. Lá foi abordado pelos policiais militares, que o conduziram para esta distrital. Que tal simulacro apresentado não lhe pertence. Em Juízo, negou a prática do crime. Disse que a vítima lhe deu um esbarrão e começaram a brigar. Empurrou a vítima e nessa hora pode ter enroscado a corrente da vítima. Estava com o pedaço da corrente no bolso. Acreditava que não tinha feito nada de errado. Como se vê, a prova é suficiente para sustentar uma condenação. Isto porque, os depoimentos da vítima e das testemunhas comprovam a prática delitiva e a autoria que recai sobre o réu. De outro lado, a versão apresentada pelo réu em Juízo e por seu amigo (ouvido como informante) não é verossímil. Trata-se do exercício da autodefesa, mas sem respaldo probatório. Com efeito, o ofendido reconheceu, tanto em solo policial quanto em juízo, com segurança, a correntinha subtraída que foi localizada em poder do acusado. Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", nos exatos termos do enunciado da Súmula n.º 582. Ademais, vale colacionar que: " ROUBO - Caracterização - "Trombada" - Agente que emprega desforço pessoal contra a vítima, derrubando-a e lhe retirando a bolsa das mãos." (STF - HC 75.110-5 - 2.ª Turma - j. 10/6/1997 - julgado por Maurício Corrêa - DJU 29/9/2000 - Área do Direito: Penal) Dessa forma, nota-se que a vítima sofreu grave ameaça, vez que o acusado simulou portar arma de fogo e arrancou o objeto da vítima, fato apto a configurar a violência que tipifica o crime de roubo. Ademais, evidentemente, a palavra da vítima, em sede de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, é um elemento probatório de ampla valoração. No caso dos autos, não se provou que tivessem motivos pessoais para

acusar falsamente o réu. Com relação à relevância probatória da palavra da vítima, importante colacionar a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020). Portanto, comprovada a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, é de rigor a procedência do pedido acusatório. Apurada a responsabilidade,

passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a presença de elementos capazes de alterar a reprimenda. Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa. Já na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Mantenho a pena inalterada nesta etapa. Na terceira fase do cálculo não existem causas de diminuição ou aumento de pena. Por tal motivo, fixo a pena definitiva em 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. O início do cumprimento da pena, com alicerce no artigo 33, §3º, do Código Penal, será no regime fechado, tendo em vista a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e a gravidade em concreto do delito. Deixo de aplicar o artigo 44 do Código Penal, considerando o emprego de grave ameaça à pessoa na prática do delito e a quantidade de pena fixada. Incabível, do mesmo modo, o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, diante do montante da pena imposta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu ALMIR JEFERSON SOUZA DO NASCIMENTO, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Ressalte-se que a prisão cautelar do réu visa à manutenção da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime em comento. Destarte, nego o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisória. DECRETO o perdimento dos objetos apreendidos em favor da União. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. IV) Sem prejuízo, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, devendo o referido mandado ser encaminhado à Autoridade Policial local e ao IIRGD; V) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. Custas ex lege. P.I.C. Pelo Ministério Público foi

dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/EnX1uk35YspIqTqYKcPL6CMBg5GM90gMMxqQZ20tvHCF6Q?e=UGLdus